

臺灣臺北地方法院刑事裁定

114年度聲字第621號

聲請人 即

選任辯護人 蔡宜臻律師

上列聲請人即被告陳尚潔之選任辯護人因過失致死案件（本院114年度訴字第51號），聲請交付法庭錄音光碟，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、聲請意旨略以：聲請人即被告陳尚潔之選任辯護人現因被告涉過失致死等案件，現由本院114年度訴字第51號審理中，為利後續訴訟之防禦，爰聲請函調另案即本院113年度國審訴字第1號（瑞股）卷中之被告、證人李芳玲、江怡韻偵訊錄音光碟等語。

二、按行國民參與審判之案件，檢察官起訴時，應向管轄法院提出起訴書，並不得將卷宗及證物一併送交法院，此見國民法官法第43條第1項規定可明。

三、查被告所聲請調閱錄音光碟，係本院113年度國審訴字第1號卷存偵查訊問開庭光碟，並非本案訴訟程序之法庭錄音光碟，又上開案件為國民參與審判之案件，因卷證未併送法院，本院無從調取，且聲請人亦未提出聲請交付錄音光碟之依據，揆諸前揭說明，自無從准許，應予駁回。

四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。

中 華 民 國 114 年 3 月 20 日

刑事第一庭 審判長法官 黃怡菁

法官 吳家桐

法官 胡原碩

上正本證明與原本無異。

本裁定不得抗告。

書記官 徐維辰

01 中 華 民 國 114 年 3 月 20 日